

1007370-30.2022.8.26.0038

Classe: Petição Cível

Assunto: Petição intermediária

Magistrado: Lucas Eduardo Steinle Camargo

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... ocorrido não se caracteriza como furto qualificado, estando expressamente excluído dos riscos cobertos, não se observa o cometimento de qualquer ato ilícito pela parte contrária, razão pela qual os pedidos não comportam acolhimento. Nesse sentido:

"SEGURO - Proteção contra roubo ou furto qualificado de bens - Caso concreto em que não ficou evidenciado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Antônio Prudente, 322, ., Jardim Universitário - CEP 13607-335, Fone: (19) 3321-2368, Araras-SP - E-mail: ararasjec@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Reclamação:

1007370-30.2022.8.26.0038 - Petição Cível

Requerente:

Luiz Fernando Costa Oliveira

Requerido:

Allianz Seguros S/A

Prolator: Dr. Lucas Eduardo Steinle Camargo

Vistos.

Trata-se de ação em que a parte autora busca o recebimento de indenização decorrente de contrato de seguro e a compensação de danos morais.

Nos termos do art. 38 da Lei 9099/95... DECIDO.

Preliminares:

Não foram invocadas.

Mérito:

A prova documental permite o julgamento dos pedidos (art. 355, I, CPC), que não serão acolhidos.

As partes celebraram contrato de seguro, incluindo em sua cobertura a indenização por perdas e danos decorrentes de roubo ou furto qualificado de bens (cláusula 6, item 1: p. 111). A esse respeito, há informação expressa no sentido de que "a qualificação do furto com destruição ou rompimento de obstáculo, à subtração dos bens segurados ocorre quando o agente inutiliza, desfaz, desmancha, arreventa, rasga, fende, corta ou deteriora um obstáculo, tal como trincos, portas, janelas, fechaduras, que visam impedir a subtração. Portanto, para a caracterização do furto, é necessário que tenha havido a destruição ou rompimento do obstáculo

existente para se atingir o bem, e não a destruição do próprio bem. Do contrário, o fato fica caracterizado como furto simples, hipótese não abrangida pela cobertura deste seguro." (cláusula 6, esclarecimento: p. 111).

No presente caso, as fotografias apresentadas pelas partes não demonstram qualquer sinal de destruição ou arrombamento da porta (pp. 182/188 e 251/257). As imagens evidenciam que a fechadura da porta principal do estabelecimento encontra-se preservada, sendo que a sujeira e o descolamento do puxador de porta não são suficientes para caracterizar destruição. O boletim de ocorrência, por sua vez, não menciona o rompimento de qualquer obstáculo (pp. 178/179), sendo que o corretor esteve presente no local e não observou qualquer sinal de arrombamento (pp. 180/181). Além disso, a parte autora não demonstrou ter realizado algum reparo ou troca na fechadura da porta, o que reforça a conclusão de que não houve arrombamento.

Nesse passo, considerando que o evento ocorrido não se caracteriza como furto qualificado, estando expressamente excluído dos riscos cobertos, não se observa o cometimento de qualquer ato ilícito pela parte contrária, razão pela qual os pedidos não comportam acolhimento. Nesse sentido:

"SEGURO - Proteção contra roubo ou furto qualificado de bens - Caso concreto em que não ficou evidenciado que os bens tenham sido subtraídos da residência da autora mediante furto qualificado - Evento não coberto - Predeterminação de riscos - Recusa legítima da seguradora - Indenização securitária não devida - Dano moral não caracterizado - Sentença mantida. Recurso não provido." (TJSP. Apelação Cível nº 1002186- 97.2019.8.26.0394. Relator: Sá Moreira de Oliveira. Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 27/05/2021)

Dispositivo da Sentença:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados por LUIZ FERNANDO COSTA OLIVEIRA em face de ALLIANZ SEGUROS S/A, extinguindo o processo com resolução do mérito (art. 487, I, CPC).

Pedido de Gratuidade Processual:

Cuidando-se de pessoa natural e inexistindo nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para o deferimento do pedido, CONCEDO ao requerente a GRATUIDADE DA JUSTIÇA, com a advertência de que a concessão não afasta o dever do beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que porventura lhe foram ou forem impostas. Anote-se.

Eventual impugnação da parte contrária deverá observar o procedimento previsto no artigo 100, "caput", Lei 13105/15 (CPC).

Disposições finais:

Em primeiro grau não há condenação em custas e honorários de Advogado (art. 55, "caput", Lei 9099/95).

Eventual recurso deverá ser interposto por advogado no prazo de dez (10) dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente (art. 42, "caput", Lei 9099/95).

Quando devido, o preparo recursal será recolhido, independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção (art. 42, § 1º, Lei 9099/95). Nos termos do art. 54, parágrafo único, da Lei 9099/95, o valor do preparo do recurso inominado compreende o somatório das taxas de distribuição e de apelação (art. 4º, I e II, Lei Estadual 11608/2003) e de todas as despesas

processuais dispensadas em primeiro grau de jurisdição (despesas postais, diligências de oficial de justiça/cartas precatórias, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais etc.), em conformidade com os valores definidos pelo Conselho Superior da Magistratura e Corregedoria Geral da Justiça. As bases de cálculo das taxas judiciárias e os valores pertinentes às demais despesas deverão ser atualizados monetariamente pela Tabela Prática do TJSP e o valor da UFESP a ser considerado será aquele vigente no primeiro dia do mês em que deva ser feito o recolhimento (cf. Provimento CG 01/2020 e Comunicado CG 136/2020).

Em 2º grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de Advogado, que serão fixados entre 10% e 20% do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55, "caput", Lei 9099/95).

O Ofício de Justiça deverá observar o procedimento do artigo 101, § 1º, do CPC, dispensando-se o recolhimento das custas até a decisão do relator sobre eventual indeferimento da gratuidade ou de sua revogação.

Expeça-se certidão de honorários de acordo com a atuação do(a) defensor(a) dativo(a), se o caso.

Publique-se e intimem-se.

Araras, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA